

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אושר שקלים

פ/25/6638

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – הצהרת האמונים של חברי הכנסת)

- תיקון סעיף 15 1. בחוק-יסוד : הכנסת¹ (להלן – חוק היסוד), בסעיף 15(א), אחרי "למדינת ישראל" יבוא "כמדינה יהודית ודמוקרטית".
- תיקון סעיף 16 2. בסעיף 16 לחוק היסוד –
- (1) האמור בו יסומן "א" ובו, במקום "לא יהנה החבר מזכויות של חבר הכנסת" יבוא "לא יהיה זכאי להצביע במליאת הכנסת ובוועדות הכנסת, ולא יקבל שכר ותשלומים אחרים מהכנסת,";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(ב) קרא יושב ראש הכנסת לחבר הכנסת להצהיר הצהרת אמונים וחבר הכנסת לא עשה כן – תיפסק חברותו בכנסת ביום שבו חלפו ששה חודשים מיום שנקרא להצהיר כאמור."

דברי הסבר

מטרת התיקון המוצע היא להבהיר כי חברי הכנסת, כנבחר ציבור וכמי שמופקדים על חקיקת חוקי המדינה ופיקוח על פעולת הממשלה, מחויבים לשמור אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כיום הצהרת האמונים של חברי הכנסת לפי סעיף 15 לחוק-יסוד : הכנסת, קובעת כך : "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". הוספת הביטוי "כמדינה יהודית ודמוקרטית" לנוסח הצהרת האמונים מבקשת לעגן באופן מפורש את מחויבותם של חברי הכנסת לערכי היסוד של המדינה ולעקרונות שעליהם היא מושתתת.

התיקון מבטא את הציפייה כי הכנסת, כרשות המחוקקת וכמוסד המרכזי של הדמוקרטיה הישראלית, תפעל מתוך נאמנות מלאה לאופייה של מדינת ישראל ולערכיה, ותשרת את הציבור תוך שמירה על יסודותיה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ו (23.03.2026)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.